

1501438-21.2021.8.26.0270

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Matheus Barbosa Pandini

Comarca: Itapeva

Foro: Foro de Itapeva

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... sobre o envolvimento do acusado com o tráfico de drogas, razão pela qual foi oferecido relatório, para representação por busca e apreensão. Afirmou que a busca foi deferida judicialmente e que, ao realizarem o cumprimento do mandado, localizaram as porções de maconha na residência do réu.

O policial civil Roberto Rogerio da Rocha Pereira, em juízo, prestou depoimento no mesmo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapeva

Foro de Itapeva

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Paulina de Moraes, 444, Itapeva-SP - cep 18400-818

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

1501438-21.2021.8.26.0270 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501438-21.2021.8.26.0270

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3021005/2021 - DISE-

DEL.SEC.ITAPEVA, 16692427 - DISE- DEL.SEC.ITAPEVA

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

VALDEMIR DE SOUZA E SILVA JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Matheus Barbosa Pandino

Vistos.

Dispensado o relatório, conforme o permissivo legal.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Versa o presente feito acerca do delito previsto no artigo 28, "caput", da Lei 11.343/2006.

Não há preliminares a enfrentar, razão pela qual passo ao exame do mérito.

O delito tipificado no artigo 28 da Lei 11.343/2006 configura-se com a posse, para consumo pessoal, de drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No caso presente, a materialidade do delito encontra-se cabalmente demonstrada por meio do boletim de ocorrência (fls. 01/02), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 03), pelo termo circunstanciado (fls. 04/05), pelo laudo pericial (fls. 08/11), bem como pela prova oral coligida.

A autoria também ficou confirmada.

O policial civil Bruno Henrique Pedroso, ouvido em juízo, declarou que receberam

uma denúncia sobre o envolvimento do acusado com o tráfico de drogas, razão pela qual foi oferecido relatório, para representação por busca e apreensão. Afirmou que a busca foi deferida judicialmente e que, ao realizarem o cumprimento do mandado, localizaram as porções de maconha na residência do réu.

O policial civil Roberto Rogerio da Rocha Pereira, em juízo, prestou depoimento no mesmo sentido que seu colega.

O acusado, em seu interrogatório judicial, confirmou que tinha comprado duas porções de maconha para uso próprio. Declarou que, no dia dos fatos, quando os policiais chegaram no local, de imediato, já afirmou que tinha entorpecentes no local. Disse que não tem o costume de fazer uso de drogas em sua residência, mas que no dia dos fatos, acabou deixando as duas porções na "escrivania" que havia em seu quarto.

Assim, diante do conjunto probatório reunido, ficou caracterizada a prática do delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Com efeito, o exame definitivo em substância entorpecente (fls. 08/11) constatou que a substância encontrada na posse do réu tratava-se de maconha.

Por outro lado, a pouca quantidade de maconha apreendida indica que as drogas se destinavam apenas ao consumo próprio.

Destaque-se que a jurisprudência dominante tem se manifestado pela tipicidade material da conduta, conforme se vislumbra, a título de exemplo, da ementa seguinte:

"Apelação - Posse de substância entorpecente para uso próprio (art. 28, 'caput', da Lei nº 11.343/06) - Recurso defensivo. Preliminar - Inconstitucionalidade do artigo 28 - Atipicidade - Inocorrência - A Lei 11.343/06 não descriminalizou a conduta, mas apenas a despenalizou - Conduta típica, antijurídica e culpável - Preliminar afastada - Mérito - Absolvição - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Réu confesso - Seguros depoimentos testemunhais - Validade - Apreensão de 06 porções de maconha (2,43 gramas) na posse do acusado - Condenação de rigor. Princípio da insignificância - Inaplicabilidade - Crime de perigo abstrato que se caracteriza com a simples posse da droga para consumo - Irrelevância da quantidade de droga apreendida - Pena de advertência sobre os efeitos da droga - Sentença mantida. Recurso improvido". (TJSP; Apelação Criminal 0013383-27.2016.8.26.0344; Relator (a): Salles Abreu; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/08/2019; Data de Registro: 29/08/2019)

Não bastasse isso, os policiais civis prestaram narrativas seguras e precisas, afirmando que o réu estava sendo investigado pelo suposto envolvimento com o tráfico de drogas e que, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, encontraram as porções de maconha em seu quarto. Ainda, esclareceram que, no momento da diligência, o acusado confirmou a propriedade das drogas e declarou ser usuário de entorpecentes.

O réu, por sua vez, confessou o crime. Nas duas oportunidades em que foi interrogado - na delegacia e em juízo -, ele confirmou que, de fato, as drogas encontradas em seu quarto eram de sua propriedade.

Assim, mostra-se inafastável a condenação de Valdemir por incidir na conduta tipificada no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06.

Fixada a responsabilidade do acusado, passo às considerações sobre a pena.

Considerando a multirreincidência do réu, uma vez que possui duas condenações definitivas em seu desfavor - autos nº 0003821-66.2009.8.26.0270, cujo trânsito em julgado se deu em 14/11/2018 (fls. 28) e autos nº 0007359-78.2014.8.26.0270, da 3ª Vara Judicial desta Comarca, com trânsito em julgado em 11/06/2019 (fls. 29) -, aplico-lhe a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 08 (oito) meses, em local a ser indicado oportunamente (11.343/06, art. 28, §4º).

DISPOSITIVO

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu VALDEMIR DE SOUZA E SILVA JUNIOR, pela prática do crime tipificado no art. 28, "caput", da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de prestação de serviços à comunidade pelo tempo de 08 (oito) meses em local a ser indicado em sede de execução.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, tendo em vista a natureza da pena imposta.

Em se tratando de advogado dativo, oportunamente, expeça-se a competente certidão de honorários.

Custas pelo acusado, ressalvado a gratuidade de justiça.

Oportunamente, tomem-se as seguintes providências: (i) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; (ii) insira-se a condenação no sistema informatizado; (iii) providencie-se a incineração da droga apreendida, se a providência já não houver sido adotada; (iv) providencie-se o necessário ao cumprimento da sentença.

PIC.

Itapeva, 03 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA